الصورتين (يلزمه التوجه) اى اجماعا (وان لم يقدر على ادراك الهدى) أى بعد بعثه (لم يلزمه التوجه) أى بالاتفاق بين الامام وصاحبيه (ولا يتصور فى حقه) اى المعتمر المحصر (عدم ادراك العمرة) لان وقتها جميع العمر من غير تعيين شهر وتقييد يوم بخلاف الحج فانه مختص بزمان مخصوص ثم اعلم انه اذا زال احصاره بعد فوات الحج ولم يبعث الهدى صار حكمه حكم الفائت فقد ذكر عز بن جماعة فى منسكه ان عند الحنفية اذا صار الاحرام متوقفا وزوال الحصر ففاته الحج والحصر دائم تحلل بعمرة ولا يكون محصرا ويجب عليه القضاء ولا يحتاج الى احرام جديد للعمرة عند ابى حنيفة ومحمد بل يؤديها باحرام الحج وعند أبى يوسف يحتاج الى احرام جديد للعمرة ولو لم يتحلل لا يحج فى العام القابل بذلك الاحرام وتعقبه المصنف فى الكبير بأن قوله عند ابى يوسف يحتاج الى احرام جديد وهم لان عنده ينقلب احرامه احرام عمرة من غير تجديد كما سيأتى بيانه فى باب الفوات انتهى وسيجئ برهانه ان شاء الله تعالى لكن قول ابن جماعة والحصر دائم تحلل بعمرة ولا يكون محصرا ظاهر التناقض ولعل مراده أن حصره عن الوقوف مستمر ولا يكون محصرا عن الطواف فتأمل لئلا تقع فى وحل الخلاف

﴿ فصل ﴾ فى بعض فروع الاحصار (ان بعث) أى المحصر بحجة أو عمرة (بالهدى ثم زال احصاره وحدث احصار آخر) أى من المحصر الاول والآخر (فان علم) أى المحصر (انه يدرك الهدى) اى حيا (ونوى به احصاره الثانى) أى بعد تصور ادراكه جاز وحل به أى ان صحت شروطه (وان لم ينو لم يجز) أصلا (ولو بعث هديا لجزاء صيد او قلد بدنة أو أوجبها تطوعا ثم أحصر) أى الآمر ونوى الاولى فنوى (ان يكون) أى الهدى فى الصورتين (لاحصاره جاز وعليه اقامة غيره مقامه) أى لجزاء صيده وايجاب تطوعه خلاف لأبى يوسف

﴿ فصل فى قضاء ما أحرم به اذا حل المحصر ﴾ أى من احرامه مطلقا (بالذبح) أى بذبح الهدى فى الحرم ففى قضاء ما احرم به تفصيل بينه بقوله (فان كان احرامه) أى الذى حل به منه (للحج) أى فقط (فعليه قضاء حجة وعمرة) فيه انه لا يصح اطلاقه بل يحتاج الى تقييد مفيد على ما ذكر محمد فى الاصل عن ابى حنيفة حيث قال فان بقى وقت الحج عند زوال الاحصار واراد ان يحج فى عامه ذلك أحرم وحج وليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه وذكر ابن أبى مليك عن أبى يوسف عن أبى حنيفة وعليه دم ان قصد الاحرام الاول وان تحولت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة ولا تسقط عنه تلك الحجة الا بنية القضاء وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله ان عليه قضاء حجة وعمرة فى الوجهين جميعا وعليه نية القضاء فيهما وهو قول زفر ثم اعلم انه اذا أحصر فى حجة الفرض وحل منها يلزمه القضاء عند الاربعة كما فى التطوع عندنا وأحمد فى رواية (وان كان) أى المحصر (قارنا فعليه قضاء حجة وعمرتين ويخير) أى عند ارادة القضاء (ان شاء يقضى بقران) أى بأن يجمع بين حجة وعمرة ثم يأتى بعمرة (وأفرد) أى كلا من الثلاثة وهذا اذا لم يقض فى سنة الاحصار أما اذا زال الاحصار بعد التحلل بالذبح والوقت يسع تجديد الاحرام والاداء فانما عليه عمرة القران على ما هو فى رواية الاصل كذا ذكره ابن الهمام (وان كان) أى المحصر (معتمرا فعليه عمرة لا غير) وقضاؤها فى اى وقت شاء لانه ليس لها وقت معين (وتجب نية قضائه) أى فيما اذا كان الاحصار بحج اتفاقا (اذا قضاه) أى ما أحرم به (بعد تحول سنة فى نفل) أى فى احرام

من عبادك الصالحين الغر المحجلين الوفد المتقبلين (اللهم) ان هذه مزدلفة وقد جمعت فيها السنة مختلفة نسألك حوائج مؤتنفة اجعلنى ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته (اللهم) انى أسألك فى هذا الجمع أن تجمع لى جوامع الخير كله وان تصلح لى شانى كله وأن تصرف عنى السوء كله فانه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به الا أنت (اللهم) انى أعوذ بك من شر الاعمين السيل #